

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

(Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Liên Hằng)

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá;

Công ty đấu giá Hợp danh Miền Nam ban hành Quy chế đấu giá khoản nợ gồm các điều khoản sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá các tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá khoản nợ, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá tài sản là “Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Liên Hằng tại Agribank - Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng cấp tín dụng số 6140-LAV-201902547 ngày 21/11/2019”. Nay, tổ chức bán đấu giá thu hồi nợ theo quy định.

Điều 2: Đối tượng áp dụng.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, Công ty đấu giá Hợp danh Miền Nam.
- Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.
- Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam.

Điều 3: Giải thích từ ngữ.

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- *Khoản đấu giá* là khoản nợ của Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Liên Hằng tại Agribank - Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng cấp tín dụng số 6140-LAV-201902547 ngày 21/11/2019
- *Bước giá* là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.
- *Đấu giá khoản nợ* là hình thức bán khoản nợ có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật đấu giá tài sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật này.
- *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của khoản nợ đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.
- *Người có khoản nợ đấu giá* là cá nhân, tổ chức sở hữu khoản nợ, người được chủ sở hữu khoản nợ ủy quyền hoặc người có quyền đưa khoản nợ ra đấu giá theo quy định của pháp luật. Trong quy chế này Người có khoản nợ đấu giá là Agribank Chi nhánh Hóc Môn.

Đại diện người có khoản nợ đấu giá là Agribank AMC LTD (Agribank AMC LTD là bên nhận ủy quyền xử lý khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Liên Hằng tại Agribank - Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng cấp tín dụng số 6140-LAV-201902547 ngày 21/11/2019.

- *Người mua được khoản nợ đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua khoản nợ đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

- *Tổ chức đấu giá khoản nợ* ở đây là Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam.

- *Sự kiện bất khả kháng* là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Điều 4. Khoản nợ đấu giá; nguồn gốc khoản nợ đấu giá; giấy tờ pháp lý của khoản nợ đấu giá; tài sản bảo đảm của khoản nợ đấu giá; hiện trạng của khoản nợ đấu giá; nơi có khoản nợ đấu giá

4.1 Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Liên Hằng tại Agribank - Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng cấp tín dụng số 6140-LAV-201902547 ngày 21/11/2019.

Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 16/12/2024 là: 60.646.726.027 đồng. Cụ thể;

- Nợ gốc: 45.000.000.000 đồng

- Nợ lãi: 15.646.726.027 đồng (tạm tính đến ngày 16/12/2024)

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 16/12/2024 cho đến khi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Liên Hằng thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.

4.2 Nguồn gốc của khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Liên Hằng tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng cấp tín dụng số 6140-LAV-201902547 ngày 21/11/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Hóc Môn và bên vay vốn là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Liên Hằng.

4.3 Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

❖ Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201902547 ngày 21/11/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Hóc Môn và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Liên Hằng;

❖ Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6140-LCL-20102459 ngày 25/11/2019 giữa Agribank Chi nhánh Hóc Môn và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Liên Hằng, được Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Minh Hiền chứng nhận số công chứng 04583, quyền số 01/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 25/11/2019;

❖ Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành CO 737686, Sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 04773 do Sở tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/05/2019;

❖ Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành CO 669412; Sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 04827 do Sở tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/06/2019;

❖ Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ;

4.4 Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

Tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6140-LCL-20102459 ngày 25/11/2019 giữa Agribank Chi nhánh

Hóc Môn và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Liên Hằng, được Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Minh Hiền chứng nhận số công chứng 04583, quyền số 01/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 25/11/2019 cụ thể như sau:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 568, tờ bản đồ số 55, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

- **Quyền sử dụng đất:**

- Thửa đất số: 568.
- Tờ bản đồ số: 55.
- Địa chỉ thửa đất: xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Diện tích: 4018,4 m²;
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 2836,4 m²; Đất trồng cây lâu năm: 1182 m²;
- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm đến ngày 07/8/2068.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 2836,4 m²; Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 1182 m².

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 569, tờ bản đồ số 55, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

- **Quyền sử dụng đất:**

- Thửa đất số: 569.
- Tờ bản đồ số: 55.
- Địa chỉ thửa đất: xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Diện tích: 1021 m²;
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 607,9 m²; Đất trồng lúa nước: 413,1 m²;
- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài, Đất trồng lúa nước đến ngày 30/5/2065.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 607,9m²; Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 413,1 m².

4.5 Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem hồ sơ khoản nợ đấu giá mà Agribank Chi nhánh Hóc Môn hiện có, và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa bên vay vốn, chủ tài sản bảo đảm, các bên liên quan đến tài sản bảo đảm khoản nợ với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản bảo đảm (trái pháp luật); các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của bên vay vốn, chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm..v.v.

- Những rủi ro tiềm ẩn này, Agribank Chi nhánh Hóc Môn, AMC LTD và tổ chức đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin, hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để người tham gia đấu giá, mua đấu giá khoản nợ xem xét, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành khoản nợ; Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

- Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét khoản nợ và tự xác định tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm khoản nợ đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao hồ sơ khoản nợ theo hiện trạng thực tế.

Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem hồ sơ khoản nợ đấu giá và chấp nhận tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá khoản nợ

4.6 Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank – Chi nhánh Hóc Môn; Địa chỉ: 12 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 5. Giá khởi điểm và các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá

5.1 Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 60.646.726.027 đồng (*Bằng chữ: sáu mươi tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi sáu nghìn, không trăm hai mươi bảy đồng*).

Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính khác, thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

5.2 Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:

- Người đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, xem tài sản bảo đảm phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Người mua khoản nợ đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục thay đổi bên vay, bên nhận thế chấp theo quy định pháp luật.

- Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác từ việc chuyển nhượng khoản nợ đấu giá (nếu có).

- Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà khoản nợ bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Nguyên tắc đấu giá khoản nợ, hình thức và phương thức đấu giá.

6.1 Nguyên tắc đấu giá khoản nợ:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá, tổ chức đấu giá khoản nợ, đấu giá viên.

- Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

6.2 Hình thức đấu giá khoản nợ: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

6.3 Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá thông thường.

Điều 7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá và tiền đặt trước

7.1 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

7.2 Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu là: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)/bước giá.

7.3 Tiền đặt trước, thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 6.064.672.602 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm sáu mươi bốn triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn, sáu trăm lẻ hai đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 8 giờ 00 phút ngày 02/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2025 (Trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam.

+ Tên tài khoản: **Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam**

+ Số tài khoản: 1900201448580

+ Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

Điều 8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, xem khoản nợ, thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

8.1 Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 02/4/2025 đến 17 giờ ngày 21/4/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ đấu giá: tại Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam.

8.2 Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá:

- Thời gian xem hồ sơ khoản nợ: từ 08 giờ ngày 10/4/2025 đến 17 giờ ngày 16/4/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam hoặc Agribank Chi Nhánh Hóc Môn.

- Người tham gia đấu giá xem hồ sơ khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật.

8.3 Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 14 giờ ngày 24/4/2025 tại ĐGMN.

8.5 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao gần nhất).
- Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (bản sao).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam.

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

Điều 9: Đăng ký tham gia đấu giá.

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày làm việc.

- Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu

giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 10: Cách thức trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

1. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

- Giới thiệu khoản nợ đấu giá;

- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

- Phát số cho người tham gia đấu giá;

- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

- Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định.

2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

- Người tham gia đấu giá trả giá đầu tiên thì giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và mức chênh lệch tối thiểu bằng 01 bước giá;

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; Xử lý tiền đặt trước.

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá.

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

3. Xử lý tiền đặt trước

3.1 Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

3.2 Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.3 Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về người có khoản nợ đấu giá. Trong trường hợp người có khoản nợ đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá khoản nợ.

3.4 Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu. Phí chuyển trả lại tiền đặt trước đối với người không trúng đấu giá được khấu trừ trực tiếp vào tiền đặt trước của người đó.

Điều 12. Biên bản đấu giá

- Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024.

- Diễn biến của cuộc đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại cuộc đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có khoản nợ đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức đấu giá khoản nợ.

Điều 13. Thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ, giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, bàn giao khoản nợ

1. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ.

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đấu giá thành, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền mua khoản nợ trúng đấu giá. Quá thời hạn thanh toán tiền mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc (số tiền đặt trước được chuyển thành số tiền đặt cọc) để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về Agribank – CN Hóc Môn;

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đủ toàn bộ số tiền trúng đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển toàn bộ số tiền trúng đấu giá cho người có khoản nợ đấu giá;

2. Phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

Người tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của ĐGMN theo thông tin sau:

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam
- Số tài khoản 1900201448580 mở tại Agribank CN Trung tâm Sài Gòn.

3. Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;

- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự;

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Đấu giá tài sản thì Agribank CN Hóc Môn và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Thời hạn, địa điểm bàn giao khoản nợ và giấy tờ liên quan đến khoản nợ:

- Thời gian bàn giao khoản nợ: Trong vòng 10 (mười) ngày, kể từ ngày người mua trúng đấu giá thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mua khoản nợ đấu giá thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với Agribank Chi nhánh Hóc Môn tiến hành bàn giao khoản nợ đấu giá và toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ cho người mua được khoản nợ đấu giá.

- Địa điểm bàn giao: tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn - Địa chỉ: 12 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh. Kể từ thời điểm nhận bàn giao khoản nợ, khách hàng trúng đấu giá kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Agribank Chi nhánh Hóc Môn đối với khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Nghĩa vụ và quyền lợi của người mua được khoản nợ đấu giá

1. Nghĩa vụ của người mua được khoản nợ đấu giá:

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua tài sản đấu giá và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đúng quy định; chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản;

- Khách hàng tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của tài sản, trực tiếp đi xem tài sản trên thực tế và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng, “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hiện trạng và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó;

- Chấp thuận tự liên hệ nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế của tài sản bán đấu giá từ ngân hàng/chủ sở hữu tài sản và tự liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục sang tên, hợp thức hóa giấy tờ nhà đất theo quy định;

- Phải biết đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận;

- Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao tài sản sẽ được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau.

- Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam Sài Gòn ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong phiên đấu giá hoặc khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ đấu giá và tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá. Những rủi ro này bên có khoản nợ đấu giá và tổ chức đấu giá không lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ đấu giá và tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả các thông tin, hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua khoản nợ đấu giá xem xét, quyết định. Người mua được khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ. Agribank Chi nhánh Hóc Môn/ Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn.

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày người mua được khoản nợ đấu giá nhận bàn giao khoản nợ cùng giấy tờ liên quan đến khoản nợ, người mua được khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế, nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến khoản nợ và các nghĩa vụ, thủ tục thay đổi bên nhận thế chấp tài sản liên quan đến khoản nợ nêu trên trên theo quy định pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Quyền của người mua được khoản nợ:

- Được Agribank Chi nhánh Hóc Môn/ Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam cung cấp giấy tờ hồ sơ về khoản nợ đấu giá nêu trên;

- Được nhận khoản nợ đấu giá, có quyền sở hữu đối với khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;

- Các quyền khác thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 15. Xử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc đấu giá của đấu giá viên

1. Đấu giá viên trực tiếp điều hành cuộc đấu giá có các quyền sau:

- Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;

- Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá khoản nợ;

- Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

2. Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong cuộc đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có khoản nợ đấu giá).

Điều 16. Điều khoản bất khả kháng

- Trường hợp vì lý do mà các bên chưa lường hết được, tài sản trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá, không thể sang tên chuyển nhượng cho người trúng đấu giá thì Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam, chủ sở hữu tài sản và người trúng đấu giá hoàn trả lại những gì đã nhận của nhau mà không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. Các chi phí phát sinh chủ sở hữu tài sản đấu giá phải thanh toán. Trường hợp này được coi như kết quả đấu giá bị hủy.

Điều 17. Giải quyết tranh chấp.

Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/ 2016 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 của Quốc hội về việc đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức thực hiện

Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.

- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025